Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 16/2017JBAV-JBAH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2017

V/v: Nguyện vọng về việc thẩm tra bản dự thảo Nghị định quy định người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Kính gửi:

- Thủ tướng Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Nguyễn Xuân Phúc
- Bộ Tư pháp
- Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc vì sự hỗ trợ của Chính phủ và các Cơ quan ban ngành đối với hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (dưới đây gọi là "JBAV") và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp.HCM (dưới đây gọi là "JBAH")

Liên quan đến bản dự thảo nghị định quy định về việc người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, JBAV và JBAH có nguyện vọng như sau:

Chúng tôi được biết rằng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang soạn bản dự thảo nghị định quy định về việc người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau khi tham khảo ý kiến từ các cơ quan liên quan và được Bộ Tư pháp thẩm tra, bản dự thảo sẽ được đưa vào họp nội các để xem xét. Tuy nhiên, sau khi xác nhận nội dung của bản dự thảo, JBAV và JBAH nhận thấy rằng có sự mâu thuẫn với luật Bảo hiểm xã hội (số 58/2014/QH13).

Mặc dù tại khoản 2, điều 2 luật Bảo hiểm xã hội đã quy định "việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động nước ngoài là tự nguyện" nhưng tại bản dự thảo này lại có ghi "người lao động nước ngoài là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc". Cách diễn đạt này khiến người đọc hiểu rằng việc tham gia bảo hiểm là nghĩa vụ.

Về sự mâu thuẫn này, phía JBAV đã trình bản ý kiến (số 10/2017JBAV, ngày 26/04/2017, đính kèm văn bản này) và họp với sở Lao động Thương binh và Xã hội, tuy nhiên vẫn chưa nhận được lời giải thích hợp lý. Sở Lao động Thương binh và Xã hội dường như nhìn từ định nghĩa thuật ngữ "bảo hiểm xã hội bắt buộc" được quy định tại khoản 2, điều 3 luật Bảo hiểm xã hội và hiểu rằng việc tham gia bảo hiểm xã hội này là nghĩa vụ đối với cả người nước ngoài. Tuy nhiên, "bảo hiểm xã hội bắt buộc" ở đây chỉ là một từ được định nghĩa trong luật Bảo hiểm xã hội, là một loại hình bảo hiểm xã hội nhất định (bảo hiểm bắt buộc tham gia đối

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

với người Việt Nam). Khoản 2, điều 2 trong luật này chỉ nói rằng người lao động nước ngoài có thể tham gia loại hình bảo hiểm này. Chúng tôi cho rằng việc hiểu thuật ngữ này thành "nghĩa vụ tham gia" đối với cả người lao động nước ngoài là chưa hợp lý và nếu bản dự thảo này được ban hành thì sẽ vi phạm luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (số 80/2015/QH13).

Vì vậy, liên quan đến việc thẩm tra bản dự thảo nghị định này, chúng tôi mong muốn Bộ Tư pháp sẽ xem xét thật kỹ lưỡng nội dung "Theo quy định trong luật Bảo hiểm xã hội, việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động nước ngoài là tự nguyện", "Tính hợp pháp của các mục được ghi trong bản dự thảo này" và có câu trả lời cho chúng tôi.

Cuối cùng, JBAV sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành cầu nối cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Với kinh nghiệm trong việc xây dựng nền kinh tế Nhật Bản, các doanh nghiệp Nhật Bản tự hào có thể đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Hơn nữa, chúng tôi cũng mong muốn đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam - quốc gia có mối quan hệ sâu sắc và toàn diện với Nhật Bản trên mọi lĩnh vực như chính trị - văn hóa - kinh tế.

JBAV sẽ luôn là đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, tập trung ý kiến của các doanh nghiệp thành viên và đưa ra phương án để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Do đó, rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ Chính phủ và các Cơ quan ban ngành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu văn phòng JBAV-JBAH
-Bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội
- Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản
tại Việt Nam
Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Hiroshi KARASHIMA
(Ký tên thay cho Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp.HCM)